

עין משפט
נר מצוה

גג א מיי פ"א מהל' עירובין הל"כ סמג עשין א טושי"ע אר"ם סי' שסו טע"ט:
גד ב ג מיי' שס טוש"ע שס טע"י:
גה ד מיי' פ"י"ג מהל' נדרים הל' נו סמג לאוין רמב טושי"ע יו"ד סי' קלד טע"י לה:



תורה אור השלם

1. **וַיָּנָד אֱלֹמָנָה וַגְּרוּשָׁה כָּל אֲשֶׁר אָסְרָה עַל נַפְשָׁהּ יָקוּם עָלֶיהָ:** במדבר ל י



תוספות

כמאן אולא חך שמעתא דרב כר"ב.
דלמנר פרק קמא דקידושין דיד עדנ כיד רבו דמי ומשמע ליה לרבי ןויראל' דרבי נמי אמר גבי משה ומתני' ר"מ דקמס משע ר"מ:
וּרְמִינוּהוּ בִּיצֵד מִשְׁתַּחֲפִין בַּמְּבוּי. פירוש שיש הרבה חזירות פתוחות למצוי ואסורות לטלטל במוכו להוציא ולהכניס במוכו:
בגמ' גביה חבית של יין. ומנחה להס על ידי אשתו והיו כאליו הכא דיידי ואין אופסין ו'ה על זה:
ואי אסרה יד אשה כיד בעלה ב'. אלא שמע מינה דר' מאיר לא אמר אלא בעצד אבל לא באשה וקסה לנכ:
כיון דלזכות אחרים כיד בעלה וביא:
כיון דבעל עלמא מוכס צהס ומסתלק עלמא מחלקי ןוירא' כדלמתי' צמנתא הנעל שאין הנעל אוכל פירות אית'ביד'בינא'רב אשי. אמתני' דעירובין קאי ולא קאי אהך סוגיא כלל:
ואלו שובין. כלומר שמוכס על דין וכו' ואשתו:
בבשר. ואוסר ביתה על אהך שמוכס ציהס על הנעל לזכות גם לנעמה והיא קונה כדלמר כיון דבעל יהיב לה מגו דזכיא לנפשה קניא לחארינא' צחי מיידי מתמתקן דעירובין וברייתא דאכל לא על ידי אשתו בשאין לה בית בחצר ואין וזכה לאחרים דלא הוי כאליו הנעל טמן לנעמה:
ונדר אלמנה וכו'. קיימא מתניתין אקרא כילד אמרין פטייה שאמרה:
אינו יכול להפר. דלמריין דלזלינן תנר שעת נדרה ואי היתה אלמנה ובעל אינו מיפר בקדומין:

פח:

ר"ן

טפי מאין לצעליך רשות צהן וכי היכי דאין לצעליך רשות צהן בלחוד לא מהני כי אמר להו לתרווייהו נמי לא מהני דחדא מילתא **נינהו**:
ו **ו**שמואל **אמר אפילו אמר מה שתרצי עשי לא קנה יפהון בעל**

שמואל לא פליג אדרב צפירושא דמתני' דמודה ליה ודאי דמתניתין

אי אמר מה שתרצי עשי לא מהני אלא דדינא הוא דפליג עליה דרב מוקי מתני' כרבי מאיר דלמר יד אשה כיד בעלה וסבר לה כוותיה ומשום הכי פסיק ואמר דאי אמר לה מה שתרצי עשי קנה יתהון בעל ושמואל ודאי מודה ליה דמתני' הכי קמני אלא דפליג עליה דדינא משום דסבירא ליה דהלכתא כרבנן דלא אמרי' יד אשה כיד בעלה הילכך אי אמר לה מה שתרצי עשי אי נמי ע"מ שאין לצעליך רשות צהן בלחוד דכי **דדלי** נינהו מהני:
כמאן **אולא הא** **שמעתא דרב כר"מ**. דלמנר צפ"ק **דקידושין** (דף גג:) גבי עדנ כנעני **דיד** עדנ כיד רבו דמי וה"ה ליד אשה דהוי ידה **כיד** בעלה:
כילד משתתפין נמצוי. מצוי שחלרות פתוחות למוכו וכל אחת ואחת אוסרת להוציא כלים שצבתו במצוי דרך החצר עד שישתתפו כל החלרות במצוי:
מניח אם הצבית. של יין שיהו הכל משותפין צו כדי שיהא המצוי רשות א' לכולן:
ה"ו

לכל בני המצוי. שיהא להם חלק וזכות בצומה חצית:
העצרים. שיש להם יד:
ואי אמרה קנה יתהון בעלה עירוב לא נפיק מרשוסיה. דכיון דאין יד לאשה בלא בעלה עדיין החצית צרשותו ולא זכו צה

בני המצוי: מודה **ר' מאיר לענין שיטוף דיוין דלזכות לאחרים הוא כיון דנפיק מיד בעלה זכיא**. דנהי דלמר רבי מאיר דאין קנין לאשה בלא בעלה ה"מ היכא דיהיב לה אחר מתנה אבל מודה הוא דצ"ח חזקת הבתים (ב"ב דף נא:) ולא שמעי' ליה לר"מ דפליג צהא הילכך ה"נ כיון דבעל מ"מ הא קמפיך ליה מרשותיה אע"פ שאינו נותן לה ממש אלא לזכות את אחרים מודה דזכיא. כך נראה צעיני:
איסיציה רבינא לרב אשי. לאו לאומצוי לרב קאתי דבלא רב נמי קשיא מתנייתא אהדדי אלא למדחי פירוקיה דרבא אתא למירמי מתנייתא אהדדי:
צנו וצמו הקטנים. שאין להם יד ועצדו ושפתחו הכנענים ואשתו נמי ידן כידו ואמאי והאמר רבא דכל היכא דמוכס הבעל לאחרים ע"י יס לה יד:
אלא א"ר אשי. כי קמני מוכס להן ע"י אשתו דוקא צשיס לה חצר צאומו מצוי כגון שפנלה לה צירושא בעודה ארוסה והוא כתב לה בעודה ארוסה דין ודברים אין לי צנכסין דצכי האי גוונא מהני כדליתא צריס פרק הכותב (כתובות גג:) דמגו דזכיא לנפשה להתיר חלרה דצבעל שנתן מתנה לאשתו אפי' ר"מ מודה דיש לה יד וכדכתיבנא לעיל זכיא נמי לאחריי לכל בני המצוי:
וּלְעֶנְיָן הַלְכָה פֶּסַק הַגָּנִיד רָבִינוּ שְׁמוּאֵל הָלֹוי צָשׁ רב עמרם גאון ז"ל דהלכה כשמואל דאע"ג דפלוגמתייהו הכא לענין איסורא וק"ל כרב צאיסורי (צבורות מט:) אפ"ה כיון דעיקר פלוגמתייהו דדינא תליא אי אמרינן יד אשה כיד בעלה או לא נקטינן כשמואל דהלכתא כוותיה צדיני [שס] ועוד דרב כר"מ ושמואל כרבנן הלכך נקטינן כוותייהו ועוד דסוגיין בעלמא כשמואל דעל מנת שאין לצעליך רשות צהן בלחוד מהני כדלמרינן פ' מי שאמר הריני גבי נדרים דאיסורא נינהו וקיימא לן דהלכתא כרב צאיסורי ולפי זה לא מהני אלא כי אמר לה על מנת שאין לצעליך רשות צהן אלא מה שאת נותנת צפיק. והרמב"ם ז"ל(י' מילע את הדרך שפסק כשמואל אלא שכתב דלשמואל נמי תרתי צעינן ע"מ שאין לצעליך רשות צהן ומה שתרצי עשי שהוא ז"ל מפרש דרב ושמואל צהא פליגי דרב סבר דהאי דנקט מתניתין שאת נותנת לפיך דוקא הוא ולישנא אחרינא לא מהני ציה דאי אמר נמי מה שתרצי עשי (לא) קנה יתהון בעל ושמואל סבר דלאו דוקא דהוא הדין מה שתרצי עשי ומיהו לכולי עלמא תרי לישיני צעינן והקשו עליו וכי מאי מוסיף צמאי דלמר לה חו מה שתרצי עשי הא אינו אלא כאומר ע"מ שאין לצעליך רשות צהן בלחוד ונראה לי דהיינו טעמא משום דכי אמר לה מה שתרצי עשי לדידה נמי לא יהיב לה לגמרי דנימא לאלתר זכה צהן בעל אלא הרי הוא כאומר לה לא יהו שלך אלא לאותו דבר שתרצי לעשות צהן בכל שעה ושעה וסבירא ליה לשמואל דכי היכי דמייחד לדבר אחד מיוחד מהני הכי נמי כיון דמייחד לאותו דבר שתרצה לעשות מהן כל שעה ושעה מהני שאין קנין חל אלא בצאומה שעה שתרצה לעשות צהן איו דבר לאותו דבר בלחוד:
בַּרְגָּנִי ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה **כילד אמרה** הריני נזירה **לאחר שלשים יום אע"פ שנשאת וכו'**.

ואלו נדרים פרק אחד עשר נדרים

רש"י

כמאן אולא הא שמעתא דרב. דמתרץ למתני' **דיד** אשה **כיד** בעלה:
כרבי מאיר. דלמר בעלמא **דיד** אשה **כיד** בעלה:
ורמיניהו כילד משתתפין כו'. במסכת עירובין וסמס מתני' ר' מאיר:
אמר רבא דאע"ג דלמר רבי מאיר. בעלמא יד אשה כיד בעלה וכמי שנתן לחתנו דמי:
מודה רבי מאיר לענין שיטוף דיוין דלזכות לאחרים הוא מיד בעלה זכיא. כלומר כיון דבעל דעתו הוי לזכות לאחרים על ידי אשתו נמי ילא מיד בעלה ואין לו רשות צהן כלום ואהכי מוצי לו על ידה אבל בעלמא כגון דיהיב מתנה לאשתו אימא לך **דיד** אשה **כיד** בעלה:
אלו שזיין. גבי שיטוף מצוי קמיידי שמוכס משלו לכל בני מצוי:
על ידי צנו וצמו הגדולים. צכנר ילאו מרשותו אבל לא על ידי צנו וצמו הקטנים שידן כידו וכן לא על ידי אשתו. אלאמא לר"מ אפילו על ידי שיטוף יד אשה **כיד** בעלה **דמיא**:
אלא אמר רב אשי מחטניין. דלעיל דקלמר דיכול לזכות לכל בני מצוי על ידי אשתו:
כשיס לה חצר צאומו מצוי. לאומה אשה שאין חלרה זקוקה לצעלה דמגו דזכיא לנפשה לההוא חצר זכיא נמי לאחריני את השיטוף:
בַּרְגָּנִי ונדר **אלמנה וגרושה כילד**. צאזיה ענין אמר קרא שנדר אלמנה וגרושה יקום עליה **(ה)**:
אמרה הריני נזירה **לאחר שלשים יום**. וצשעה שנדרה היתה אלמנה או גרושה:
אע"פ שניםם כסוך ל' יום. קודם שיחול הנדר עליה ואיכא למימר הואיל ולא חל הנדר עליה יפר לה בעל אפי' הכי אין יכול להפר דבתר אמירה אזלינן והוי להו קודמין ואין הבעל מפר בקדומין:
נדרה

עליה **(ה)**:
אמרה הריני נזירה **לאחר שלשים יום**. וצשעה שנדרה היתה אלמנה או גרושה:
אע"פ שניםם כסוך ל' יום. קודם שיחול הנדר עליה ואיכא למימר הואיל ולא חל הנדר עליה יפר לה בעל אפי' הכי אין יכול להפר דבתר אמירה אזלינן והוי להו קודמין ואין הבעל מפר בקדומין:
נדרה
כמאן אולא חך שמעתא דרב כר"ב.
דלמנר פרק קמא דקידושין דיד עדנ כיד רבו דמי ומשמע ליה לרבי ןויראל' דרבי נמי אמר גבי משה ומתני' ר"מ דקמס משע ר"מ:
וּרְמִינוּהוּ בִּיצֵד מִשְׁתַּחֲפִין בַּמְּבוּי. פירוש שיש הרבה חזירות פתוחות למצוי ואסורות לטלטל במוכו להוציא ולהכניס במוכו:
בגמ' גביה חבית של יין. ומנחה להס על ידי אשתו והיו כאליו הכא דיידי ואין אופסין ו'ה על זה:
ואי אסרה יד אשה כיד בעלה ב'. אלא שמע מינה דר' מאיר לא אמר אלא בעצד אבל לא באשה וקסה לנכ:
כיון דלזכות אחרים כיד בעלה וביא:
כיון דבעל עלמא מוכס צהס ומסתלק עלמא מחלקי ןוירא' כדלמתי' צמנתא הנעל שאין הנעל אוכל פירות אית'ביד'בינא'רב אשי. אמתני' דעירובין קאי ולא קאי אהך סוגיא כלל:
ואלו שובין. כלומר שמוכס על דין וכו' ואשתו:
בבשר. ואוסר ביתה על אהך שמוכס ציהס על הנעל לזכות גם לנעמה והיא קונה כדלמר כיון דבעל יהיב לה מגו דזכיא לנפשה קניא לחארינא' צחי מיידי מתמתקן דעירובין וברייתא דאכל לא על ידי אשתו בשאין לה בית בחצר ואין וזכה לאחרים דלא הוי כאליו הנעל טמן לנעמה:
ונדר אלמנה וכו'. קיימא מתניתין אקרא כילד אמרין פטייה שאמרה:
אינו יכול להפר. דלמריין דלזלינן תנר שעת נדרה ואי היתה אלמנה ובעל אינו מיפר בקדומין:

נדרה

מסורת הש"ס

א) וקדושין כג:;
ב) עירובין עג: עט: גיטין כד:;
ג) ןצ"מ טז:;
ד) שׁוׁיך לע"א, ה) פ"ז מהלכות נדרים הלכה י"ח, ו) שׁוׁיך לעמ' דבא';



הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ונדר וכו' יקום עליה דכיון דאין זהו בעל מי יפר לה אלא דאמרה הריני מזירה ככ"ל ודכ"א:



מוסף רש"י

כיצד משתתפין במבוי. לסיח כל החלרות מוציאין לתוכו ויטלטלו בכולן (גיטין טז).
מניח. משלו אם ילעה (עירובין שס).
את החבית. שהיין במוסה לשיטוף, דקמס שיטוף בין ילעה (עירובין שס).
ומזה על ידי כו'. ואומר לכן קבלו חצית זו וחסו בה לנפס כל בני מצוי (עירובין שס).



פירוש הרא"ש

כמאן אולא חך שמעתא דרב כר"ב.
דלמנר פרק קמא דקידושין (דף גג:) דלמנר קנין לעצד בלא רבו וסבר רב דנאשה נמי קלמר ר"מ דאין קנין לאשה בלא בעלה:
כיצד משתתפין במבוי. חלירות הפתוחות למצוי ואסורות זו על זו לטלטל ממוכן למצוי משום דחלירות מיוחדת לנפשו והמצוי לרבים וגזרו חכמים דילמא אתי לאפוקי מרשות היחיד לרשות הרבים עד שישתתפו יחד ונראה כאלו דלין כולם יחד נתקנסו שמונת שיטופן:
בניח את החבית. של יין או של גרוגות:
ואי אמרת קנה יתהון בעל. דר"מ סבר יד אשה כיד בעלה:
דכיון דלזכות לאחרים הוא מיד בעלה זכיא. דכיון דבעל גופיה מוכס להס ומסתלק ממה שזכיה כדלמרינן צמנתא שהבעל משתתף צמנתא שהבעל עותן לאשתו קנתה ואין הבעל אוכל פירות:
איתביה רבינא לרב אשי. אמתני' דעירובין פריך ולא קאי אסוגיא דהכא:
מתניתין בבשר. לה חצר באותו מבוי. ואופסין על בני המצוי וזריין הבעל לזכות גם לאשה אבל מתני' דעירובין מיידי בשאין לה חצר הילכך אין לה יד לזכות לאחרים:
מתני' אינו יכול להפר. אע"פ שהנדר חל כשהיא מתמיו דבתר שעת הנדר אזלינן וכן בסיפא: